

Der Messerstecher und das Behördenversagen Der Täter von Aschaffenburg hätte nach Bulgarien überstellt werden sollen. Jetzt wird Kritik laut am Bundesamt für Mi....

Der Messerstecher und das Behördenversagen; Der Täter von Aschaffenburg hätte nach Bulgarien überstellt werden sollen. Jetzt wird Kritik laut am Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Die Welt

Freitag 24. Januar 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 2; Ausg. 17

Length: 1433 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Die Schreckenstat von Aschaffenburg rückt das ungelöste Migrationsproblem in den Mittelpunkt des Bundestagswahlkampfes. Dorthin, wo es nach Auffassung vieler Bürger auch hingehört. Nichts mehr ist am Donnerstag zu spüren von der früheren Aussage der Union, die Migration am liebsten aus dem Wahlkampf heraushalten zu wollen, so wie es auch oft in früheren Kampagnen der Fall war.

Um elf Uhr gibt Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz ein Pressestatement, in dem er unmissverständlich eine Kehrtwende der Migrationspolitik verspricht: Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer in Deutschland seit zehn Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik, leitet er mit Blick auf den Kurs seiner Union unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein. Er werde im Falle eines Wahlsiegs am ersten Tag meiner Amtszeit das Bundesinnenministerium im Wege der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers anweisen, alle deutschen Landgrenzen dauerhaft zu kontrollieren und ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen. Es werde ein faktisches Einreiseverbot in die Bundesrepublik Deutschland für alle geben, die nicht über gültige Einreisedokumente verfügen. Das gilt ausdrücklich auch für Personen mit Schutzanspruch. Die europäischen Regeln, Dublin, Schengen, Eurodac, seien erkennbar dysfunktional. Deutschland muss daher von seinem Recht auf Vorrang des nationalen Rechts Gebrauch machen.

Damit spricht der CDU-Chef die wohl zentrale Frage für die deutsche Migrationssteuerung an. Denn die schwarz-rote Regierung unter Merkel wie auch die Ampel-Koalition waren der Überzeugung, dass EU-Recht erstens über dem deutschen Recht bis hin zur Verfassung stehe. Und dass, zweitens, dieses Recht den Nationalstaaten verbiete, illegale Einreisen durch Zurückweisen zu unterbinden, falls ein Asylgesuch geäußert wird. In der großen Grenzschutzdebatte nach dem Solingen-Attentat vom August vergangenen Jahres hatte sich neben Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und den Grünen auch Ex-Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP zu dieser Rechtsauffassung bekannt. Letzterer bekundete allerdings Interesse, diese zu ändern.

Der Messerstecher und das Behördenversagen Der Täter von Aschaffenburg hätte nach Bulgarien überstellt werden sollen. Jetzt wird Kritik laut am Bundesamt für Mi....

Insofern lag die Frage einer Journalistin auf der Hand, die von Merz wissen wollte, ob er diese Asyl-Kehrtwende auch mit den möglichen Koalitionspartnern durchsetzen könne. Der CDU-Chef antwortete: Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Und wer ihn mit ihm gehen wolle, müsse sich nach den genannten Punkten richten. Kompromisse sind zu diesen Themen nicht mehr möglich. Neben diesem zentralen Versprechen des Grenzschutzes, hinter das er nicht mehr zurückfallen kann, ohne seine Glaubwürdigkeit und die der Unionsparteien zu verlieren, hatte Merz zuvor auch noch weitere Punkte genannt: Die Zahl der täglichen Abschiebungen müsse unter anderem durch drastische Aufstockung der Abschiebehaftplätze künftig deutlich höher werden als die Zahl der täglich illegal Einreisenden. Das würde bedeuten, dass angesichts der seit Jahren weit mehr als 100.000 illegal einreisenden Asylbewerber jährlich auch mehr als 100.000 Personen abgeschoben werden müssten. Seit vielen Jahren bewegt sich die Zahl aber um die Marke von 20.000 Abschiebungen jährlich, darin sind übrigens die Dublin- Überstellungen innerhalb Europas schon inkludiert.

Schließlich will Merz das Aufenthaltsrecht so ändern, dass jeder ausreisepflichtige Straftäter und Gefährder in zeitlich unbefristeten Ausreisearrest genommen werden kann, bis er die ihm mögliche freiwillige Ausreise antritt oder die zwangsweise Abschiebung gelingt. Im Falle des Aschaffenburg-Täters sei ein solcher Arrest schon möglich und erforderlich gewesen, so Merz. Ob dies bei dem psychisch kranken Messerstecher, der ein Kleinkind und einen Familienvater tötete, tatsächlich so war, ist allerdings noch nicht geklärt. Was klar ist: Er war auf dem Wege gekommen, den die meisten Afghanen nach Deutschland nutzen, nämlich über die Türkei, wie WELT von Ermittlern erfuhr. Von dort reiste er 2022 nach Bulgarien, wurde dort auch registriert und zog, wie die meisten Migranten von dort so unerlaubt wie ungehindert nach Deutschland weiter.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte den neuerlichen Asylantrag am 19. Juni 2023 wegen Unzuständigkeit ab und stellte ein Dublin-Übernahmeersuchen an Bulgarien. Und hier gibt es eine Ähnlichkeit zum Fall des Solingen-Attentäters: Bulgarien stimmte der Rücknahme des Afghanen laut WELT-Informationen auch zu. Bis zum Ablauf der Dublin-Überstellungsfrist gelang dies aber wie in den allermeisten anderen Fällen nicht. Das von Deutschland maßgeblich mitverantwortete EU-Asylrecht erlaubt es in der Regel nur innerhalb von sechs Monaten, illegal weiterziehende Asylsuchende wieder in den zuständigen Staat zu bringen. Warum es im Fall des Täters von Aschaffenburg nicht innerhalb der Frist geklappt hat, ist noch nicht geklärt.

Jedenfalls erlaubt das auf vielerlei Weise finanziell von Deutschland bezuschusste EU-Neumitglied Bulgarien der Bundesrepublik weder Abschiebungen auf dem Landwege, also mit Reisebussen; noch erlaubt Sofia die Rückführungen mit Charterflugzeugen, sondern nur mit Linienflügen und dies auch streng kontingentiert. Aber das ist der europäische Normalfall. Auch der EU-Außengrenzstaat Kroatien erlaubt beispielsweise keine Charter und nimmt täglich nur höchstens 20 Personen aus der gesamten EU zurück, übrigens ausschließlich bis 14 Uhr. An Bulgarien stellte Deutschland von 2015 bis Mitte vorigen Jahres 34.223 Übernahmeersuchen, 15.636 Mal stimmte das Land auch zu. Tatsächlich überstellt wurden allerdings in den mehr als acht Jahren seither nur 842 Asylbewerber, wie WELT AM SONNTAG nach dem Solingen-Attentat recherchiert hatte.

Wenn also der psychisch kranke Afghane, der in Aschaffenburg auf die Kindergarten-Gruppe einstach, hätte überstellt werden können, wäre er nur einer der seltenen Erfolgsfälle gewesen. Eine interne BAMF-Auswertung zu den Gründen, warum Überstellungsversuche nach Bulgarien im Jahr 2023 platzten, über die WELT AM SONNTAG ebenfalls berichtet hatte, gibt einen Einblick: 1054 Mal war es demnach die Ausländerbehörde (Untätigkeit), 499 Mal gab es ein Kirchenasyl, 471 Mal wurde der Migrant nicht angetroffen, und 385 Mal war eine fehlende Flugverbindung die Ursache.

Jedenfalls ging nach der abgelaufenen Überstellungsfrist die Zuständigkeit für das Asylverfahren an Deutschland über. Zu seiner Asylanheörung, in der die zumeist illegal eingereisten Migranten begründen dürfen, warum sie Asyl beziehungsweise Flüchtlingsschutz benötigen, fehlte er nach WELT-Informationen unentschuldig. Zudem habe er am 4. Dezember 2024 gegenüber der Zentralen Ausländerbehörde in Würzburg erklärt, dass er freiwillig ausreisen wolle. Dies sei dem BAMF direkt mitgeteilt worden. Auf WELT-Anfrage an die Behörde wird dies weder bestätigt noch dementiert. Laut den Ministeriumskreisen habe das Bundesamt durch diese Kombination aus dem Nicht-Erscheinen zur Asylanheörung und der Bekundung eines freiwilligen Ausreisewunsches entschieden, ihm am 11.

Der Messerstecher und das Behördenversagen Der Täter von Aschaffenburg hätte nach Bulgarien überstellt werden sollen. Jetzt wird Kritik laut am Bundesamt für Mi....

Dezember 2024 einen Bescheid zur Ablehnung seines inhaltlichen Asylantrags zu erteilen, und zwar wie in solchen Fällen üblich wegen Nicht-Betreibens. Am 23. Dezember sei die Postzustellungsurkunde, dass der Bescheid auch offiziell den Afghanen erreicht hat, im BAMF eingetroffen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sieht es als ein wichtiges Versäumnis, dass das BAMF nach der abgelaufenen Überstellungsfrist nicht über den eigentlichen Asylantrag des Afghanen entschieden habe, bis der Verdächtige im Dezember 2024 selbst ankündigte, nach Afghanistan ausreisen zu wollen. Ein Sprecher des BAMF teilt auf Anfrage mit, dass die Behörde zu diesem konkreten Einzelfall keine Informationen zukommen lassen könne. Dass der Mann die Ankündigung nicht in die Tat umsetzte, lag laut Herrmann wohl auch daran, dass er die dafür benötigten Papiere vom afghanischen Generalkonsulat in München bisher nicht erhalten hatte und damit nicht ausreisen konnte. Diese Aussage deckt sich auch mit WELT-Informationen.

Herrmann schränkte aber ein, dass selbst bei einer früheren Ablehnung des Asylantrags durch das BAMF eine Rückführung des Mannes nach Afghanistan unter den geltenden Regeln schwierig gewesen wäre. In den vergangenen Jahren habe es nur einen einzigen Flug gegeben. Damit meinte er die von der Ampel als großen Erfolg gepriesene Abschiebung von 28 Straftätern und Gefährdern kurz vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland im zurückliegenden Herbst.

Original Gesamtseiten-PDF

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Polizeibeamte begleiten den mutmaßlichen Täter (im weißen Overall) zur Vorführung beim Haftrichter

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: DEUTSCHE BUNDESKANZLER (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); EINWANDERUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (90%); WÄHLER & WAHLEN (90%); GRENZKONTROLLEN (89%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (89%); PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLEN (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); ABSCHIEBUNG (88%); EUROPÄISCHE UNION (79%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); MESSERSTECHEREIEN (77%); STAATSGRENZEN (76%); POLITISCHE KANDIDATEN (74%); POLITISCHES ASYL (73%); EUROPARECHT (68%); EU-REGULIERUNG (67%)

Industry: REISEVERBOT (71%)

Der Messerstecher und das Behördenversagen Der Täter von Aschaffenburg hätte nach Bulgarien überstellt werden sollen. Jetzt wird Kritik laut am Bundesamt für Mi....

Person: ANGELA MERKEL (92%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (92%); EU-MITGLIEDSTAATEN (79%); EUROPA (90%); DEUTSCHLAND (89%); BULGARIEN (72%)

Load-Date: January 23, 2025

End of Document